

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5069680-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. FOLGAS INDENIZADAS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. COISA JULGADA. INCLUSÃO DE NOVAS VERBAS QUANDO DO CUMPRIMENTO IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DE NOMENCLATURA ENTRE OS EMPREGADORES. FUNDAMENTO DE PAGAMENTO DA RUBRICA DEVE SER COMPROVADO NA FASE INSTRUTÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER** a **SEGURANÇA** para que os cálculos referentes ao cumprimento da sentença considerem tão somente a rubrica folgas indenizadas. Publique-se. Intime-se. Intime-se o MPF. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5069680-75.2024.4.02.5101

510014461646 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5069680-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela União-Fazenda Nacional, em face da decisão do Juízo de origem, que homologou os cálculos judiciais considerando as rubricas folgas indenizadas e dobras (evento 36, DESPADEC1):

"Trata-se de execução de sentença, na qual o executado, na petição do Evento 33, PET1, impugnou os cálculos apresentados pela parte autora e apresentou a sua planilha apenas com a restituição dos descontos do imposto de renda sobre a rubrica "folga indenizada".

No entanto, o pedido do autor foi:

b) Seja julgada INTEGRALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a União Federal/Fazenda Nacional a exigir do AUTOR o Imposto de Renda calculado sobre os valores recebidos a título de folgas indenizadas/dobras indenizadas;

Ocorre que, nos termos do art. 141 do CPC/2015, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, na forma do art. 492 da legislação acima citada.

Portanto, o limite da sentença foi o pedido, com a sua fundamentação, além dos documentos juntados, onde foram comprovadas as rubricas solicitadas.

*Nesta esteira, a sentença julgou procedente o pedido com base nas teses da TNU de que não incide imposto de renda **sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas**. Não apenas sobre a rubrica "folga indenizada". (Grifei)*

Isto posto, como os cálculos da exequente não se encontram de acordo com o julgado, indefiro a impugnação.

Por outro lado, a executada foi intimada dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, anexados no Evento 27, CALC1, que vão ao encontro do que determinou o título em execução. Contudo, nada falou.

Desse modo, homologo os cálculos judiciais.

No mais, o(a) patrono(a) da parte autora, na petição do Evento 23, EXECUMPR1, requereu a expedição da requisição de pagamento com o destacamento de seus honorários contratuais. Na cláusula segunda do contrato, anexado no Evento 23, CONHON3, consta a declaração de que o destaque será sobre os valores recebidos no final da causa.

Desta forma, defiro o destacamento, conforme solicitado.

*Assim, expeçam-se as requisições, um(a) em favor da parte autora, no percentual de **82%** do valor da condenação e outra em favor do advogado, correspondente a **18%** do mesmo valor, conforme contrato de honorários firmado.*

Em seguida, intime(m)-se as partes acerca do cadastro, nos termos da Resolução nº 822/2023 do CJF, e, depois, dê-se ciência à parte autora sobre os procedimentos do depósito, conforme a aludida Resolução.

Após suspenda-se o feito até o depósito do crédito.

Comprovado o depósito e intimada(s) a(s) parte(s) beneficiaria(s), venham os autos conclusos para sentença de extinção da execução.

Sustenta o Impetrante que devem ser observados os limites da coisa julgada, não sendo cabível em sede de cumprimento a discussão quanto às rubricas que estariam abrangidas no conceito de coisa julgada.

VOTO

I - Do Direito:

Inicialmente, verifico que o presente Mandado de Segurança é tempestivo, eis que a decisão impugnada foi proferida em 06/09/2024.

Nos termos do artigo 5º LXIX da CRFB/88, "*conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público*".

Ressalta-se que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, pelo rito célere adotado, apenas seria cabível o Mandado de Segurança em fase de cumprimento de sentença, e ainda sim, diante de decisão teratológica.

Nesse sentido, aliás, o Enunciado 73 das Turmas Recursais:

"É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."

II - Do Caso Concreto:

Observa-se dos autos originários que a sentença declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativo ao Imposto de Renda incidente sobre a **verba indenização de folgas não gozadas**, bem como condenou à Ré a restituir os valores descontados a tal título (evento 8, SENT1):

*"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de indenização de folgas não gozadas e CONDENO a União/Fazenda Nacional a se abster de descontar da parte autora imposto de renda sobre valores recebidos a **título de folgas indenizadas**, bem como restituir os valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, atualizados a partir dos descontos com a aplicação da Taxa SELIC.*

O montante devido será corrigido pela Taxa SELIC, a partir data de cada desconto indevido, conforme prevê o Enunciado 35 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, desde a data em que a restituição do tributo é devida.

Fica desde já permitida — em futuro cumprimento da presente sentença — a compensação de qualquer quantia comprovadamente paga na esfera administrativa e que envolva o objeto da presente lide, sem que isso implique violação da coisa julgada." (Grifos Nossos)

Não houve interposição de recurso.

Intimada pelo Juízo, a União-Fazenda Nacional apresentou os cálculos do valor devido, apurando a quantia de R\$ 8.751,97 (evento 22, ANEXO2).

O Autor impugnou os cálculos apresentados e apurou a quantia final de R\$ 28.113,05, computando os valores recebidos a título de folgas indenizadas e dobras no período de maio/2021 a dezembro/2023 (evento 23, CALC2).

Remetidos os autos à Contadoria Judicial, foi apurado como devido o valor de R\$ 25.545,87, computando-se os valores recebidos a título de folga indenizada e dobras no período de maio/2021 a dezembro/ 2023 (evento 27, CALC1).

Processo:	5112301-24.2023.4.02.5101					
JEF:	4ª					
Autor (a) :	Francislei Bebiano Pereira					
Rio de Janeiro,	22/07/24					
Demonstrativo						
Data	Folgas Indenizadas	Dobras			Total Mensal	Aliquota IR - 27,5%
05/2021		2.250,00			R\$ 2.250,00	R\$ 618,75
09/2021		2.700,00			R\$ 2.700,00	R\$ 742,50
12/2021	R\$ 6.710,77				R\$ 6.710,77	R\$ 1.845,46
01/2022	R\$ 2.935,96				R\$ 2.935,96	R\$ 807,38
02/2022	R\$ 9.227,31	9.227,31			R\$ 18.454,62	R\$ 5.075,02
04/2022	R\$ 2.935,96				R\$ 2.935,96	R\$ 807,38
05/2022	R\$ 3.355,38				R\$ 3.355,38	R\$ 922,72
07/2022	R\$ 2.516,54				R\$ 2.516,54	R\$ 692,04
09/2022	R\$ 1.258,27	838,85			R\$ 2.097,12	R\$ 576,70
10/2022	R\$ 461,37				R\$ 461,37	R\$ 126,87
01/2023	R\$ 2.768,20				R\$ 2.768,20	R\$ 761,25
03/2023		1.015,74			R\$ 1.015,74	R\$ 279,32
06/2023		1.015,74			R\$ 1.015,74	R\$ 279,32
07/2023		28.440,85			R\$ 28.440,85	R\$ 7.821,23
08/2023		1.015,74			R\$ 1.015,74	R\$ 279,32
12/2023		14.220,43			R\$ 14.220,43	R\$ 3.910,61
TOTAL					R\$	25.545,87

A União apresenta impugnação ao cálculo do Autor, alegando que deve ser computada tão somente a rubrica folga indenizada (evento 33, ANEXO2).

FOLGAS TRABALHADAS		
Fonte – Ficha Financeira		
Mês	Ano	Valor
Fevereiro	2022	7.549,62
Abril	2022	419,42
Maio	2022	1.677,69
Setembro	2022	838,85
Outubro	2022	83,88
Total		10.569,46
Mês	Ano	Valor
Janeiro	2023	2.768,20
Dezembro	2023	246,50
Total		3.014,70

O presente dossiê foi encaminhado para solicitar a elaboração de cálculos a fim de apurar o valor do Imposto de Renda a ser restituído nos autos em favor do autor **FRANCISLEI BEBIANO PEREIRA** (CPF 069.280.196-03), para atender a sentença Transitado em Julgado, exarada no processo judicial 5112301-24.2023.4.02.5101.

Esta equipe elaborou os cálculos, levando-se em consideração a documentação apresentada, as pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB, bem como as planilhas de cálculo acostadas no presente dossiê.

Não foram encontrados processos administrativos de restituição em favor do autor para os exercícios de 2021 a 2024.

Inicialmente verificamos o valor referente a folgas indenizadas recebido no período utilizando os contracheques acostados aos autos (fls. 212).

Em seguida, efetivamos o recálculo nas Declarações de IRPF (fls. 213/214) excluindo dos rendimentos tributáveis os valores referentes às folgas indenizadas, apurando valor do imposto a pagar para cada exercício.

Posteriormente, encontramos a diferença de Imposto de Renda a pagar para cada exercício.

A diferença de Imposto de Renda devido a menor é o valor a ser restituído ao autor.

O Juízo, por sua vez, entendeu que, nos termos da jurisprudência da TNU, não há incidência de Imposto de Renda sobre as folgas trabalhadas e indenizadas e não apenas sobre a rubrica folga indenizada.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que sobre esse tema - incidência de IR sobre a rubrica folga indenizada - como as Turmas Recursais recebem processos de várias localidades e sendo múltiplos os empregadores, a 8ª Turma tem ressaltado que em se tratando de vínculos

trabalhistas regidos pela CLT, embora exista, em algumas hipóteses, adoção de nomenclatura equivalente por alguns empregadores, há outros nos quais os termos são utilizados para nomear fundamentos frontalmente diversos.

Não podemos perder de perspectiva que não se estando diante de vínculo jungido ao RJU, estatutário, e, portanto, com uniformização da nomenclatura das rubricas em lei, em cada esfera, na seara privada não há essa obrigatoriedade.

Acresça-se a isso, o fato da categoria dos trabalhadores OFFSHORE dispor de sindicato verdadeiramente atuante, o que somado às peculiaridades que caracterizam o labor nesse segmento - **impossibilidade de interrupção das atividades e segurança** - acresce o regime trabalhista da categoria, pelas convenções coletivas, de muitas verbas específicas. Algumas indenizatórias, mas outras realmente remuneratórias, tornando o pacote remuneratório dos empregados do setor verdadeiramente atrativo.

Como dito, não havendo obrigatoriedade de uniformização de nomenclatura para os empregadores, esta 8ª Turma passou a adotar o entendimento de que compete a cada Autor, comprovar o fundamento do pagamento da rubrica que pretende o reconhecimento da não incidência de Imposto de Renda, mediante declaração de seu empregador. Pois, este é o único que, realmente, tem ciência do fundamento do pagamento. Ressalvada, é claro, a hipótese da rubrica folga indenizada *stricto sensu*, posto que consagrada pela TNU. E que tal comprovação é ônus da parte autora que, no rito dos Juizados, exige a comprovação na inicial.

Outrossim, cito que folga indenizada não é o mesmo que indenização de folga. Muito ao revés, pode ser que outros chamem de dobra; que dobra para muitos é a hora extra paga ao trabalhador que teve sua folga suprimida, e portanto, será remunerado pelo labor de forma extraordinária, por hora extra. Contudo, tal trabalhador também será indenizado pela folga não usufruída, acaso não haja a possibilidade de fruição posterior, em razão de banco de horas, a critério do trabalhador. Indenização está de folga que dar-se-á em acréscimo a verba com natureza remuneratória de hora extra.

Some-se a isso a impossibilidade e inadequação de se transferir para o momento do cumprimento do julgado, o conhecimento acerca do fundamento de cada rubrica. Não só porque se trata de matéria de conhecimento, sujeita à instrução, mas porque importaria em prejuízo ao devido processo legal, sendo inadequada e incabível.

Da leitura da inicial, verifica-se que o Autor pretende a não incidência do Imposto de Renda sobre as seguintes verbas:

- b) Seja julgada **INTEGRALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO**, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a União Federal/Fazenda Nacional a exigir do AUTOR o Imposto de Renda calculado sobre os valores recebidos a título de folgas indenizadas/dobras indenizadas;
- c) Por conseguinte, diante da procedência da presente ação, seja determinada a expedição de ofício à sua atual fonte pagadora, MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA. (CNPJ 05.217.376/0001-76), e a RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) para que se abstenham imediatamente de reter/cobrar o Imposto de Renda incidente sobre as folgas/dobras indenizadas no contracheque do AUTOR;

O título judicial transitado em julgado determina a não incidência de Imposto de Renda tão somente sobre a indenização de folgas não gozadas e a restituir o imposto incidente na rubrica folga indenizada. Não há provimento declaratório e condenatório em relação às dobras ou demais verbas. Vejamos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de indenização de folgas não gozadas e CONDENO a União/Fazenda Nacional a se abster de descontar da parte autora imposto de renda sobre valores recebidos a título de folgas indenizadas, bem como restituir os valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, atualizados a partir dos descontos com a aplicação da Taxa SELIC."

Portanto, há de ser considerado que o título executivo judicial transitado em julgado refere-se tão somente à rubrica folgas indenizadas.

Não é cabível, em sede de Mandado de Segurança, a discussão quanto ao mérito de quais rubricas corresponderiam à indenização de folgas não fruídas.

Neste sentido, cito o entendimento da 8ª Turma Recursal quando do julgamento do Mandado de Segurança n.º 5025789-04.2024.4.02.5101:

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - FOLGAS INDENIZADAS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - MANDADO DE SEGURANÇA - UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) INSURGE-SE EM FACE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE VERBAS EQUIPARADAS A FOLGAS INDENIZADAS - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE TAL DEBATE - DEVIDA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE DAS VERBAS EXPRESSAMENTE CONSTANTES DO PROVIMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. (Sessão Ordinária do dia 11/6/2024, processo nº 13 DA PAUTA - Nº 5025789-04.2024.4.02.5101/RJ, Relatora Juíza Daniella Motta)

O título executivo judicial transitado em julgado, sem recurso, ou seja, sem oposição, assegura a não incidência e a restituição sobre essa rubrica e somente esta. Acaso apenas no cumprimento a parte autora se depare com o fato de que não percebe o que requereu, seu cálculo será zero. E deverá avaliar o ajuizamento de nova ação, se é que realmente recebe alguma rubrica que tenha como fundamento a indenização de folga que foi trabalhada e portanto não fruída - folga trabalhada, não fruída e indenizada.

Como já destacado, na hipótese de ajuizamento deverá, já na inicial, comprovar o fundamento do pagamento da verba pretendida, o que pode ser efetuado com declaração do empregador.

Por fim, destaco que, em virtude de amplo debate, ante a análise de mais de uma centena de lides análogas, distribuídas apenas a esta Relatoria, vigora já há algum tempo nessa 8ª Turma o seguinte entendimento sobre as dobras, que reproduzo, por oportuno.

"Em relação especificamente à "dobra", em que pese, anteriormente, esta Turma possa ter adotado entendimento diverso, após análise efetuada no julgamento do recurso 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ, em 16/7/2024, sobre a rubrica DIÁRIA DE PRÉ- EMBARQUE, adotou-se o entendimento de que a rubrica DOBRA tem natureza de hora extra e, portanto, sujeita a Imposto de Renda. Vejamos:

Segundo o Acordo Coletivo de Trabalho juntado, assim estabeleceu-se no tocante à dobra:

Dobra

§5º. Fica conveniado, que nos casos excepcionais em que houver necessidade da continuidade operacional por motivo de força maior, o empregado poderá ser mantido em seu posto de trabalho, a bordo, em seu período de folga. Para tal, haverá pagamento a título de dobra obedecendo ao seguinte critério, exceto se o empregador converter os dias trabalhados em folga: **salário base + adicionais / 30 = valor dia x n.º dias trabalhados x 2.**

1º. Caso a empresa não proporcione ao empregado as folgas correspondentes aos dias trabalhados, esta será indenizada da seguinte forma: **salário base + adicionais / 30 = valor dia x n.º dias não folgados x 1.**

Analizando o previsto no Acordo destacado, é possível concluir que a folga perdida pela dobra poder ser compensada com a concessão de outra folga posterior, havendo apenas um adiamento na fruição. Ressalta-se que, alguns empregadores têm banco de dias/horas, justamente para propiciar a fruição desta folga em determinado período de tempo; mensal, trimestral ou até mesmo semestral. Apenas na hipótese da folga não ser gozada é que será indenizada, com o pagamento da rubrica folga indenizada, sendo esta justamente o objeto do julgado da TNU - folga trabalhada, não fruída e indenizada.

Há empregadores que não contam com banco de dias e, para estes, não gozada a folga, o empregado é indenizado já no próximo pagamento, percebendo a verba folga indenizada. Mas, em ambas a hipóteses, ou seja, na qual pode haver apenas adiamento do gozo da folga, a critério do trabalhador - banco de dias - ou quer na hipótese de inexistência de banco de dias e pagamento obrigatório da indenização na folha seguinte, o trabalhador receberá duas verbas; (1) uma para remunerar o trabalho que efetivamente prestou, além da jornada "ordinária" - hora extra e (2) e outra para indenizar a folga trabalhada, não fruída a posteriori, e, portanto, indenizada.

O pagamento da rubrica folga indenizada chancela que a folga foi trabalhada e indenizada, pois não foi fruída a posteriori. Pois, nas hipóteses em que a folga é fruída a posteriori não há pagamento da rubrica folga indenizada.

*Assim, o pagamento da **dobra** compensa o trabalho efetivamente realizado a mais, tendo natureza da hora extra, uma vez que, em relação à folga não gozada naquele dia, a mesma ou terá a fruição adiada ou será indenizada posteriormente com verba própria. A **dobra** tem natureza retributiva e não indenizatória, é hora extra. **O mesmo entendimento deve ser aplicado a rubrica "dia extra a bordo", que é remunerado como hora extra.***

Destaco que este tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho entendido, o qual não vejo fundamento para divergir. Vejamos o seguinte julgado do TRT da 1ª Região:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento. Contudo, é mister destacar que, antes da reforma trabalhista, apenas a parcela "prêmio" paga, com habitualidade, é que detinha natureza salarial, e por isso, podia integrar o salário para todos os fins, na forma do § 1º, do artigo 457, da CLT, vigente à época. 2) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Diante do desprovimento do apelo patronal, não prospera a sua pretensão de afastar a sua condenação em honorários advocatícios. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 1) CARGO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE FIDÚCIA EXCEPCIONAL E DE EFETIVOS PODERES DE MANDO E GESTÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E INTERVALARES DEVIDAS. O empregado que se enquadra na hipótese excepcional do art. 62, II, da CLT caracteriza-se como autoridade máxima, detendo pleno mandato de gestão. Simultaneamente, deve possuir um patamar remuneratório diferenciado, de modo que o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver,

seja superior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento). Portanto, é necessário que o empregado esteja realmente investido de poder decisório, como um verdadeiro alter ego do empregador, e perceba, simultaneamente, uma remuneração diferenciada dos demais empregados, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, são devidas as horas extras pleiteadas. Quanto aos reflexos no RSR, ainda que o empregado esteja submetido a uma escala de revezamento especialíssima, ele tem direito ao repouso semanal remunerado a cada semana, e, por consequência, as horas extraordinárias, habitualmente prestadas, devem repercutir no cálculo de um dia de repouso, na forma da Lei nº 605/49. **2) HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS.** ESCALA 14X14. É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de **folga** após 14 dias trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de **folga**. **Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas.** (TRT-1 - ROT: 01002218120195010483 RJ, Relator: EVELYN CORREA DE GUAMA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 26/04/2022) (Grifo nosso)

Neste sentido os julgamentos desta 8.ª Turma na Sessão ordinária do dia 16/7/2024 e 23/7/2024, dos quais cito o RECURSO CÍVEL Nº 5007663-89.2023.4.02.5116/RJ."

No entanto, acaso constasse do dispositivo da sentença expressamente a rubrica dobra, seria ante a coisa julgada e segurança jurídica, assegurado o cumprimento do título executivo judicial em sua integralidade.

ISTO POSTO, nos votos da fundamentação supra, voto por **CONCEDER a SEGURANÇA para que os cálculos referentes ao cumprimento da sentença considerem tão somente a rubrica folgas indenizadas.** Publique-se. Intimem-se. Intime-se o MPF. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.